

대부번호

(앞쪽)

근저당권 설정계약서

채권자(근저당권자) 대한민국
근저당권설정자(이하“설정자”라 함)
채무자

위 당사자간에 아래와 같이 계약을 체결함.

일금 **원정**

제1조 설정자는 위 금액을 최고로 하고 그 범위내에서 채무자가 채권자에 대하여 현재 및 장래 부담할 아래 채무의 담보로 별지 목록의 설정자 소유 부동산을 근저당권의 목적으로 하고 이에 순위 제 번의 근저당권을 설정하기를 승낙함.

1. 채무자가 차용금증서에 의하여 채권자로부터 차입 혹은 채권자에 대하여 부담하게 될 일체의 채무
2. 채무자가 채권자에게 지불할 이식과 전호의 채무 불이행으로 인하여 채무자가 채권자에 대하여 지급할 연체이자 및 기타 일체의 손해금

제2조 설정자 및 채무자는 채권자에 대하여 다음 사항을 반드시 이행하겠음.

1. 설정자는 채권자의 승낙없이 그 소유권의 이전 및 물권의 설정 또는 형상의 변경 등 추호라도 채권자에게 손해를 미칠 일체의 행위를 하지 아니하기로 함.
2. 채권자는 본 저당물권의 멸실, 훼손, 공용징수 또는 기타 원인으로 인하여 그 가치가 감소하였다고 인정할 때에는 채무자 및 설정자는 채권자의 요구에 의하여 기한 전이라도 채무의 일부 또는 전부를 변제하거나 이에 대체할 담보물을 제공할것음.
3. 설정자는 본 저당권의 멸실, 훼손, 공용징수 또는 기타의 원인으로 인하여 제3자로부터 수취할 금전 기타는 채권자에게 권리를 양도하고 채권자가 직접 이를 청구 수령하여 본 계약에 의한 일체의 채무와 비용변제에 충당하여도 채무자는 이의가 없기로 함.
4. 채권자가 채무자 및 설정자에 대하여 본 저당물건의 실태조사 또는 통고를 청구한 때에는 채무자 및 설정자는 지체없이 이에 응하기로 함.
5. 본 저당물건의 멸실, 훼손, 공용징수 또는 기타 가치가 감소될 우려가 있을 때에는 채무자 및 설정자는 지체 없이 그 사정을 채권자에게 통보하기로 함.

제3조 본 계약에 의한 근저당권의 설정 말소 변경등 기타 등기에 관한 일체의 비용은 채무자 및 설정자가 부담하기로 함(단, 예산의 범위 내에서 근저당권의 설정 말소 등기에 소요되는 비용을 채권자가 부담할 수 있음)

제4조 설정자는 저당물건에 부속한 물건 공작물 기타 일체의 물건 및 장래 건물을 신축 또는 증축하거나 부속건물을 신축한 경우 및 기타 공작물을 신설 또는 설비한 때에는 이에 근저당권의 효력이 미치고 근저당권의 목적으로함에 이의가 없기로 함.

제5조 채무자는 제1조에 기재한 채무에 대하여는 소정의 이율에 의하여 당사자 간 정한 기일에 이자를 지불하기로 함.

제6조 채무자가 차용금증서에 의하여 채권자로부터 차입한 금액을 채무자가 지정한 기일에 상환을 하지 아니할 때에는 그 기일의 익일부터 현 이행일까지 상환이 지연된 대부원금에 대하여 연 퍼센트에 해당하는 연체이자를 지불하기로 함.

제7조 채무자는 다음의 경우에는 채권자의 요구에 의하여 기한 전이라도 채무의 일부 또는 전부를 즉시 변제하기로 함

1. 채권자가 그 채권을 침해당할 때 또는 침해당할 우려가 있다고 인정할 때
2. 채무자 및 설정자가 제1조 또는 제5조에 기재한 채무를 그 기일에 이행하지 아니할 때
3. 채무자 및 설정자가 본 계약을 이행하지 아니하거나 또는 이행이 불가능할 때
4. 법령에 의하여 자격이 상실될 때

제8조 채무자 및 설정자가 전조의 계약을 이행하지 아니할 때에는 본 계약에 의하여 근저당권이 담보하는 채무 연체이자 및 기타 채무액에 대하여 채권자가 근저당권을 실행하여도 채무자 및 설정자는 이의가 없기로 함.

제9조 본 계약에 관한 소송은 채권자가 지정하는 법원에 제기하여도 채무자 및 설정자는 이의가 없기로 함

제10조 연대보증인은 본 계약의 이행에 관하여 채무자와 연대하여 책임을 부담하기로 함. 위 계약의 증거로 본 증서를 작성하여 당사자 기명 날인한 후 이를 확약함.

년 월 일

채권자(근저당권자) 대한민국 관리청 국가보훈부

국가보훈부장관

위 대표자

국가보훈부

지방보훈청장

보훈지청장

직인

채무자(근저당권설정자) (생년월일) 성 명 (서명 또는 날인)

주 소 :